P U T U S A N
Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SATRIADI HUTABARAT**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 13 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Gang Tinik No. 5 Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tita Rosmawati, S.H.,M.H. 2. Simon Sihombing, S.H., 3. Neni Widya Astuti, S.H., 4. Nadia Lubis dan 5. Siti Ayu Cibro, S.H., seluruhnya Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum “72 & A, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SATRIADI HUTABARAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", melanggar* Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang weadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ARI SATRIADI HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa Ari Satriadi Hutabarat di Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu, kemudian Parlin memberikan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Parlin pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualkan sabu tersebut dan sudah laku sebanyak 2 (dua) klip plastik, kemudian sekira pukul 16.20 WIB datang Saksi Bastanta Kaban, SH yang menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima pluh ribu rupiah).
- Setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Bastanta Kaban, SH kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Saksi Bastanta Kaban, SH kemudian Saksi Chandra Sitepu bersama Saksi Bastanta Kaban, SH, Saksi Mayunis dan Saksi Bryan Hazler Sibarani (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin, selanjutnya Saksi-Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1197/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa An. ARI SATRIADI HUTABARAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARI SATRIADI HUTABARAT pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chandra Sitepu bersama Saksi Bastanta Kaban, SH, Saksi Mayunis dan Saksi Bryan Hazler Sibarani (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) datang ke Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu dijalan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Satriadi Hutabarat yang sebelumnya sudah terlebih dahulu Saksi-Saksi lakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.20 WIB setelah diberikan arahan Saksi Bastanta Kaban, SH menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan rekan team lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan;
- Selanjutnya Saksi Bastanta Kaban, SH menemui Terdakwa dan membeli sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Bastanta Kaban, SH, selanjutnya Saksi-Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), selanjutnya Saksi-Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1197/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa An. Ari Satriadi Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bryan Hazler Sibarani**,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bastanta Kaban, S.H. dan Team dari Satnarkoba Porestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Satriadi Hutabarat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, karena menjual narkotika jenis sabu.
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
   - Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi beserta team datang ke Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di tempat tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa sebelumnya sudah terlebih dahulu Saksi dan Team melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.20 WIB setelah diberikan arahan Saksi Bastanta Kaban, S.H. menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan rekan team lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Saksi Bastanta Kaban, S.H. menemui Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Bastanta Kaban, S.H., selanjutnya Saksi bersama Saksi Bastanta Kaban, S.H. dan Team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu dan uang tunai dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang diperolehnya dari Parlin tersebut, selanjutnya Saksi dan Team membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Bastanta Kaban, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bryan Hazler Sibarani dan Team Satnarkoba Porestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Satriadi Hutabarat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB, di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, karena menjual narkotika jenis sabu.
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
   - Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi beserta team datang ke Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di tempat tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa sebelumnya sudah terlebih dahulu Saksi dan Team melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.20 WIB setelah diberikan arahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan rekan team lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan;

- Bahwa saat itu Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Bryan Hazler Sibarani dan Team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu dan uang tunai dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang diperolehnya dari Parlin tersebut selanjutnya Saksi dan Team membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Team Polisi Satnarkoba Porestabes Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa di Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu serta memberikan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Parlin pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualkan sabu tersebut dan sudah laku sebanyak 2 (dua) klip plastik, jika 1 (satu) klip sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) , apabila terjual 3 (tiga) paket, maka Saksi akan mendapatkan untung Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.20 WIB datang Saksi Bastanta Kaban, S.H. yang menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima pluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Saksi Bastanta Kaban, S.H., kemudian Saksi Bastanta Kaban, S.H. bersama Team dari Satresnarkoba Polrestabes Medan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa saat ditanyai para Saksi tersebut Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bryan Hazler Sibarani dan Saksi Bastanta Kaban, S.H., bersama Team Satnarkoba Porestabes Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB. di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang) mendatangi Terdakwa di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu serta memberikan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah Itu Parlin pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjualkan sabu tersebut dan sudah laku sebanyak 2 (dua) klip plastik, jika 1 (satu) klip sabu tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila terjual 3 (tiga) paket, maka Saksi akan mendapatkan untung Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.20 WIB datang Saksi Bastanta Kaban, S.H. yang menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima pluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Saksi Bastanta Kaban, S.H., kemudian Saksi Bastanta Kaban, S.H. bersama Teamnya langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, sebagian telah disisihkan sebagai sample, dan sample telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut, Nomor Lab. 1197/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa An. Ari Satriadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Ari Satriadi Hutabarat dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bryan Hazler Sibarani dan Saksi Bryan Hazler Sibarani bersama Team Satnarkoba Porestabes Medan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 16.20 WIB di Jalan M. Yakub Gang Pasundan Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu. -

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Parlin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) mendatangi Terdakwa di Jalan M. Yakub Gang Pasundan, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu serta memberikan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, jika 1 (satu) klip sabu tersebut terjual, maka terdakwa akan mendapatkan untung Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila terjual 3 (tiga) paket, maka Saksi akan mendapatkan untung Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Parlin pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjualkan sabu tersebut dan sudah laku sebanyak 2 (dua) klip plastik, kemudian sekira pukul 16.20 WIB datang Saksi Bastanta Kaban, SH yang menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima pluh ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada Saksi Bastanta Kaban, S.H., kemudian Saksi Bastanta Kaban, S.H. bersama Team Satnarkoba Porestabes Medan, langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Bahwa setelah ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Parlin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, sebagian telah disisihkan sebagai sample, dan sample telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut, dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut, Nomor Lab. 1197/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa An. Ari Satriadi Hutabarat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, in cassu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkotika golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ***"tanpa hak"*** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkotika golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ***"melawan hukum"*** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SATRIADI HUTABARAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, 25 Juli 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H. Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)